SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2266241 - SC (2026/0127480-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
RECORRENTE	:	RON NILO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADA	:	STEPHANIE COUTO MENEZES - SC065444
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA EMPRESTADA. MATERIALIDADE. PERDIMENTO DE NUMERÁRIO. REEXAME PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/2 FUNDADA ISOLADAMENTE NA NATUREZA DA DROGA. TEMAS 1.154 E 1.241/STJ. NECESSIDADE DE NOVA DOSIMETRIA.
1. É válida a prova emprestada regularmente incorporada aos autos e submetida ao contraditório. A revisão das conclusões acerca da vinculação do laudo pericial ao fato imputado e da origem do numerário apreendido demanda reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
2. Nos Temas 1.154 e 1.241/STJ, complementados pela questão de ordem julgada em 14/10/2026, a Terceira Seção assentou que natureza e quantidade das drogas devem ser valoradas conjuntamente, vedada sua consideração como elementos autônomos.
3. Inidônea, portanto, a manutenção da fração de 1/2 do tráfico privilegiado com fundamento isolado na natureza da substância entorpecente.
4. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por **Ron Nilo Gomes dos Santos**, com fundamento no art. 105, III, *a* e *c*, da Constituição Federal, no qual se insurge contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina proferido na Apelação Criminal n. 5009798-18.2023.8.24.0011, assim ementado (fls. 169/170):

> CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ILEGALIDADE DA PROVA EMPRESTADA (LAUDO PERICIAL DOS ENTORPECENTES) - REJEIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - ENTORPECENTES QUE NÃO FORAM APREENDIDOS NA POSSE DO RÉU, MAS LHE PERTENCIAM - LAUDO EMPRESTADO QUE COMPROVA A NATUREZA DA DROGA COMERCIALIZADA PELO RÉU (COCAÍNA) - APREENSÃO DE DINHEIRO E

Edição nº 469 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 27 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61241256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/10/2026 18:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2026. Código de Controle do Documento: 2e54a0e9-44f9-4f30-b9ce-41d8bc1add45

APARELHOS CELULARES NA RESIDÊNCIA DO RÉU - PROVA EMPRESTADA LÍCITA E IDÔNEA À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM OUTRO FEITO E REGULARMENTE ACOSTADO AOS AUTOS, COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DOSIMETRIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA NO GRAU MÁXIMO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 - NATUREZA DA DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICA A FRAÇÃO IMPOSTA - REDUÇÃO DE 1/2 MANTIDA (ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006) - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS - REJEIÇÃO - QUANTIA EM ESPÉCIE (R$ 5.080,00) ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO RÉU POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - TESE DEFENSIVA DE ORIGEM LÍCITA (PROVENTOS DE FÉRIAS DA ESPOSA) NÃO COMPROVADA - DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO VINCULA DE FORMA SEGURA O NUMERÁRIO APREENDIDO AOS PROVENTOS INDICADOS - PERDIMENTO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO - ALEGA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO COM PENA INFERIOR A 4 ANOS - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO INSTITUTO A PROCESSO EM CURSO, SEM TRÂNSITO EM JULGADO - TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS CORPUS N. 185.913, DO DISTRITO FEDERAL - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO E REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A OFERTA.

Na origem, o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada, à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 291 dias-multa, decretado, ainda, o perdimento da quantia de R$ 5.080,00.

Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento às pretensões de absolvição, reconhecimento da ilicitude da prova emprestada, aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo e restituição do numerário. De outro lado, diante da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 185.913/DF, suspendeu os efeitos da condenação e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca de eventual proposta de acordo de não persecução penal.

Não há notícia, nas informações apresentadas, da oposição de embargos de declaração.

No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 33, *caput* e § 4º, 63, § 1º, e 63-A da Lei n. 11.343/2006; 155, 157 e 28-A do Código de Processo Penal, além de dissídio jurisprudencial.

Sustenta, inicialmente, a ausência de materialidade do delito de tráfico, por não ter havido apreensão de entorpecente em sua posse, afirmando que a condenação estaria fundada em mensagens, movimentações financeiras e apreensões realizadas

em relação a terceiros. Insurge-se, ainda, contra a utilização de laudo pericial produzido em outro processo, por considerá-lo insuficiente para suprir a prova da materialidade.

Quanto à dosimetria, defende a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima de 2/3, sustentando que a redução em 1/2 foi mantida exclusivamente em razão da natureza do entorpecente, embora seja primário, possua bons antecedentes e não haja elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas.

Requer também a restituição dos R$ 5.080,00 apreendidos em sua residência, afirmando não ter sido demonstrado nexo entre o numerário e a atividade ilícita e sustentando que a quantia seria proveniente de verbas recebidas por sua esposa.

Alega, ainda, violação do art. 28-A do Código de Processo Penal, defendendo a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal.

Aponta, por fim, ofensa ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal e divergência jurisprudencial sobre os temas suscitados.

Apresentadas contrarrazões (fls. 215/228), o recurso foi admitido na origem (fls. 233/234).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opina pelo parcial conhecimento do recurso especial e, nessa extensão, pelo seu desprovimento (fls. 257/267).

É o relatório.

De início, a alegada violação do art. 5º, XXII, da Constituição Federal não pode ser examinada em recurso especial, por se tratar de matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal.

Também não há interesse recursal quanto ao art. 28-A do Código de Processo Penal.

O próprio Tribunal de origem, acolhendo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 185.913/DF, suspendeu os efeitos da condenação e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal.

Edição nº 469 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 27 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61241256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/10/2026 18:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2026. Código de Controle do Documento: 2e54a0e9-44f9-4f30-b9ce-41d8bc1add45

A providência pretendida no recurso, portanto, já foi assegurada pelo acórdão recorrido, inexistindo sucumbência no ponto.

Quanto à materialidade e à alegada ilicitude da prova emprestada, o Tribunal de origem consignou que a substância comercializada foi apreendida e periciada em outro feito, tendo o respectivo laudo sido regularmente incorporado aos autos e submetido ao contraditório. A prova emprestada é admitida no processo penal desde que assegurada à defesa a possibilidade de impugná-la.

Afastar a conclusão de que a substância periciada correspondia ao entorpecente relacionado à traficância atribuída ao recorrente exigiria nova incursão no conjunto fático-probatório, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

O mesmo óbice incide sobre a restituição dos R$ 5.080,00. A Corte estadual concluiu, a partir da documentação apresentada e das circunstâncias da apreensão, não estar demonstrada a alegada origem lícita do numerário. A alteração dessa premissa demandaria reexame de provas.

Também não há interesse recursal quanto ao acordo de não persecução penal, pois o próprio acórdão recorrido suspendeu os efeitos da condenação e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca de eventual proposta.

A insurgência merece acolhimento, entretanto, no tocante à fração da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

O Tribunal de origem manteve a redução em 1/2 com fundamento na natureza da droga — **cocaína**.

Posteriormente, no julgamento conjunto dos Temas 1.154 e 1.241/STJ, complementado pela questão de ordem no REsp n. 2.059.576/MG, julgada em 14/10/2026, a Terceira Seção estabeleceu que a natureza e a quantidade das drogas devem ser sempre valoradas conjuntamente, não sendo possível tratá-las como elementos autônomos. Assentou, ainda, que esse binômio deve ser considerado, preferencialmente, na terceira fase da dosimetria para modular a fração da minorante.

A fundamentação adotada no acórdão recorrido, baseada isoladamente na natureza da substância, não se ajusta à orientação firmada em precedente qualificado.

Não cabe, contudo, nesta instância, substituir o Tribunal de origem na nova individualização da reprimenda, sobretudo porque a definição da fração deve observar conjuntamente a natureza e a quantidade da droga, bem como as demais circunstâncias concretamente estabelecidas nos autos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, **dou provimento** ao recurso especial para afastar a fundamentação baseada isoladamente na natureza da droga e determinar ao Tribunal de origem que proceda a nova dosimetria da pena, quanto à fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à luz dos Temas 1.154 e 1.241/STJ, mantidos os demais termos do acórdão recorrido.

Dê-se ciência ao Tribunal *a quo*.

Publique-se.

Brasília, 26 de outubro de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Edição nº 469 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 27 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61241256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/10/2026 18:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2026. Código de Controle do Documento: 2e54a0e9-44f9-4f30-b9ce-41d8bc1add45